

SOMAIA BINTI ABDULLAH
lwn.
MD SHAHADAT BAGMAR

Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, YAA Tuan Haji Mohd Amran bin Mat Zain (Pengerusi), YA Datuk Haji Mohd Radzi bin Haji Abd Latif (Ahli Panel), YA Datuk Jasri@Nasip bin Mat Jakir (Ahli Panel)

16 Julai 2020/24 Zulkaedah 1441H

Kes Rayuan (Mal) No. : 10000-077-0016-2019
(Rayuan Keputusan Lnajut Tempoh Failkan Alasan Rayuan)

Peguam Syarie Perayu: Puan Siti Maisyarah Binti Hashim daripada
Tetuan Maisyarah & Mashitah Associates

Peguam Syarie Responden: Tiada

ALASAN PENGHAKIMAN

1) Rayuan ini adalah terhadap keseluruhan keputusan yang diputuskan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah pada 13 Februari 2019 dalam kes saman no. 10400-077-0813-2018. Mahkamah Tinggi Syariah telah mengeluarkan perintah sebagaimana berikut;

1.1 Mahkamah menolak permohonan melanjut tempoh memfailkan alasan rayuan Pemohon melalui permohonan no. 10400-077-0813-2018.

2) Perayu tidak berpuashati dengan keputusan tersebut dan telah memfailkan Notis Rayuan pada 26 Februari 2019 dan mengemukakan empat (4) alasan rayuan bertarikh 27 Jun 2019 seperti di muka surat 47-48 Rekod Rayuan.

3) Responden bersetuju dengan rayuan Perayu dan tidak ada bantahan.

FAKTA KES

4) Perayu dan Responden telah bernikah pada 25 Mei 2001 dan dikurniakan dengan seorang anak berumur 15 tahun.

5) Pada 14 Disember 2017, Mahkamah Rendah Syariah Sepang telah mengeluarkan keputusan berkenaan kes pengesahan daftar pernikahan Perayu melalui permohonan no. 10006-010-0527-2017 yang memutuskan sebagaimana berikut:

5.1 Mahkamah meluluskan permohonan ini berdasarkan Seksyen 12 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003.

5.2 *Mahkamah memerintahkan dan mengesahkan pernikahan antara Pemohon Somaia binti Abdullah (No. KP: 810429-05-5296) dan Responden Md Shahadat Bagmar (No Pasport: BM 0818921) yang diakadnikahkan pada 27 Mei 2001 bertempat di Ward Tongi Pourashava Kazi Office Ward No. 26, Thana Tongi, Daerah Gazipur, Bangladesh, berdasarkan Sijil Pernikahan yang dikeluarkan oleh Muslim Marriage and Kazi, Gazipur, Bangladesh pada 20 Ogos 2016 dengan rujukan No. A Vol: 2 Page No. 23 Year 2001 adalah sah dan mengikut hukum syarak; dan Tiada perintah pendaftaran pernikahan tersebut di bawah Enakmen undang-undang Keluarga Islam Selangor 2003.*

6) Perayu yang tidak berpuas hati dengan keputusan tersebut telah memfailkan Notis Rayuan pada 31 Julai 2018 setelah mendapatkan kebenaran memfailkan Notis Rayuan daripada Mahkamah pada tarikh yang sama.

7) Pada 8 Oktober 2018, Mahkamah Rendah Syariah telah menyerahkan sesalinan Nota Keterangan dan Alasan Penghakiman kepada Perayu.

8) Perayu telah lewat memfailkan alasan rayuan iaitu melebihi tempoh dua (2) bulan.

9) Perayu telah memfailkan permohonan kebenaran melanjutkan tempoh masa bagi memfailkan alasan rayuan pada 12 Disember 2018 atas alasan bahawa Perayu merupakan orang awam yang tidak mengetahui adanya tempoh masa tertentu untuk memfailkan Alasan Rayuan. Perayu juga menyatakan mempunyai masalah untuk membaca dan menulis dalam Bahasa Melayu. Selain daripada itu Perayu juga telah lewat melantik Peguam Syarie sehingga melepasi tarikh pemfailan alasan rayuan.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

10) Bagi maksud rayuan ini, kami telah meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Rekod Rayuan, dan Penghujahan bertulis yang telah dikemukakan oleh Perayu serta Alasan Penghakiman YA Hakim Bicara. Kami akan rangkumkan kesemua alasan rayuan Perayu kepada satu isu sahaja iaitu sama ada YA Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi undang-undang apabila menolak permohonan Perayu untuk melanjutkan tempoh masa bagi memfailkan alasan rayuan.

11) Terlebih dahulu kami ingin memaklumkan bahawa kuasa untuk membenarkan atau tidak membenarkan permohonan perlanjutan tempoh masa bagi apa-apa perbuatan termasuklah pemfailan alasan rayuan diluar tempoh adalah kuasa budibicara Mahkamah sepertimana yang diperuntukkan di bawah Seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.

Seksyen 238. Memanjangkan atau memendekkan masa

(1) Mahkamah boleh, atas apa-apa terma yang difikirkannya adil, melalui perintah, melanjutkan atau memendekkan tempoh yang dalamnya seseorang dikehendaki atau dibenarkan oleh Akta ini atau oleh mana-mana penghakiman, perintah atau arahan untuk melakukan apa-apa perbuatan dalam mana-mana prosiding.

(2) Mahkamah boleh melanjutkan apa-apa tempoh yang disebut dalam subseksyen (1) walaupun permohonan untuk mendapatkan pelanjutan itu tidak dibuat sehingga selepas habis tempoh itu.

12) Dalam menimbangkan rayuan ini, kami juga dipandu oleh beberapa keputusan kes Mahkamah Rayuan Syariah iaitu kes ***Sharifah Badariah Binti Mari lwn. Yasran Bin Hj. Hussain, Kes Permohonan No : 10000-099-0005-2009***, kes ***Aziah Bin Abdul Aziz lwn. Azmi Bin Abd. Aziz [2013] JH 36(1)*** serta kes ***Fatima @ Hasnah Binti Daud lwn. Wan Hssan Bin Wan Daud [2015] JH 40(1)***.

13) Berdasarkan penelitian kami terhadap rekod rayuan, kami berpuas hati membuat dapatan seperti berikut;

13.1 Perayu telah lewat 51 hari dalam memfailkan alasan rayuan iaitu dikira bermula daripada 23 Oktober 2018.

13.2 Antara alasan kelewatan yang dikemukakan oleh Perayu ialah;

- i) Perayu merupakan orang awam yang sangat jahil mengenai undang-undang dan Perayu tidak tahu mengenai adanya tempoh masa tertentu untuk memfailkan alasan rayuan.
- ii) Perayu mempunyai masalah untuk membaca dan menulis dalam Bahasa Melayu yang menyebabkan faktor utama kelewatan.
- iii) Perayu yakin dan percaya bahawa Perayu mempunyai merit dan alasan yang kukuh untuk berjaya dalam rayuan.

13.3 Ini adalah kelewatan kali kedua yang mana sebelumnya Perayu telah lewat dalam memfailkan Notis Rayuan.

14) Berdasarkan dapatan tersebut kami berpuas hati menyimpulkan bahawa YA Hakim Bicara tidak terkhilaf apabila menolak permohonan Perayu berdasarkan maxim undang-undang;

Ignorantia Facti Excusat Ignorantia luris non excusat

Maksudnya : Ketidaktahuan tentang fakta boleh dijadikan alasan.

Ketidaktahuan tentang undang-undang tidak boleh dijadikan alasan dan tidak boleh dimaafkan.

Kami dapati Perayu juga telah lewat dalam memfailkan Notis Rayuan sehingga menyebabkan Perayu terpaksa memfailkan kebenaran melanjutkan tempoh masa untuk memfailkan Notis Rayuan. Jika diambil kira ini adalah kelewatan kali kedua yang telah dilakukan oleh Perayu setelah Perayu lewat memfailkan Notis Rayuan. Oleh itu kami bersetuju dengan YA Hakim Bicara bahawa alasan kejahilan undang-undang tidak lagi wajar dipertimbangkan.

15) Kami dapati Perayu ada mendeposkan dalam afidavit sokongan bahawa Perayu mempunyai merit dan alasan kukuh untuk berjaya di dalam rayuan, walau bagaimanapun kami tidak nampak bagaimana ia dijelaskan kepada Mahkamah. Kami juga mendapati Perayu telah gagal membekalkan dalam Rekod Rayuan Mahkamah berkenaan hujah-hujah yang telah dikemukakan oleh Perayu di peringkat Mahkamah Tinggi Syariah untuk kami pertimbangkan.

16) Berdasarkan ulasan ringkas tersebut kami menyimpulkan bahawa kami telah tidak ditunjukkan dengan alasan yang mencukupi dan konkrit untuk kami campur tangan dalam perintah yang telah dikeluarkan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah.

KEPUTUSAN

SETELAH Kami meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Rekod Rayuan dan hujah Perayu, maka kami sebulat suara memutuskan sebagaimana berikut:

1. Rayuan Perayu ditolak.

Dibaca dan ditandatangani oleh;



.....
1. YAA TUAN HAJI MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN

Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

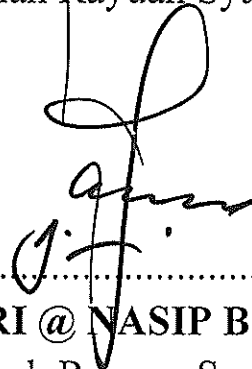
Dipersetujui oleh;



.....
2. YA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN ABD LATIF

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:



.....
3. YA DATUK JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

